

Публичная оферта

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о продаже товаров дистанционным способом

Настоящий документ является официальным предложением ОсОО "Пэй Флоу"

(ИНН 9909762323, номер регистрации: 326149-3301-ООО), именуемого в дальнейшем «Продавец», заключить договор

розничной купли-продажи товаров дистанционным способом с любым дееспособным физическим лицом или юридическим лицом, далее — «Покупатель», на условиях, изложенных в настоящей публичной оферте.

Оферта адресована неограниченному кругу лиц и размещается на сайте Продавца (далее — «Сайт»), а также может быть доведена до сведения Покупателя через аккаунты Продавца в мессенджерах и социальных сетях.

Акцептом настоящей Оферты является внесение Покупателем оплаты (полной или частичной) за товар. С момента акцепта между Продавцом и Покупателем возникает договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товары, реализуемые посредством Сайта и через мессенджеры (в частности — Telegram), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные товары в порядке, установленном настоящей Офертой.

1.2. В рамках настоящей Оферты под товарами понимаются: одежда, обувь, аксессуары, сумки, рюкзаки, ремни, головные уборы, бижутерия, ювелирные украшения, часы, парфюмерия, виниловые пластинки, CD-диски и иные товары fashion-сегмента, а также любые товары, представленные Продавцом в ассортименте.

1.3. Информация о товарах размещается на Сайте, а также в официальных аккаунтах Продавца в социальных сетях и мессенджерах. Такая информация включает основные характеристики товара, ориентировочную стоимость, информацию о наличии либо возможности заказа, изображение товара и иные сведения, необходимые Покупателю для принятия решения о покупке.

1.4. Изображения товаров могут незначительно отличаться от фактического внешнего вида товара в связи с особенностями освещения, цветопередачи устройства Покупателя, а также тем, что некоторые товары заказываются на сторонних зарубежных платформах. Такие отличия не являются недостатком товара.

1.5. Товары, реализуемые по настоящей Оферте, подразделяются на две категории:
— товары, находящиеся в наличии у Продавца в Москве (далее — «Товар из наличия»);
— товары, приобретаемые индивидуально под заказ Покупателя на сторонних зарубежных сайтах и маркетплейсах (далее — «Товар под заказ»).

1.6. Акцепт настоящей Оферты означает, что Покупатель ознакомлен и согласен с

условиями продажи, оплаты, доставки, возврата и обмена, указанными в настоящем документе, и принимает их в полном объёме.

2. Порядок оформления заказа и порядок

оплаты

2.1. Покупатель может оформить заказ одним из следующих способов:

- посредством выбора товара на Сайте;
- путём обращения к Продавцу через Telegram;
- через официальные страницы Продавца в социальных сетях.

2.2. После выбора товара на Сайте Покупателю формируется информация о товаре, которую он направляет Продавцу через Telegram для расчёта стоимости и сроков поставки.

2.3. Покупатель обязан предоставить достоверные контактные данные. Продавец не несёт ответственности за последствия, вызванные ошибочными либо некорректными данными Покупателя.

2.4. Заказ считается подтверждённым после согласования характеристик товара и поступления оплаты (полной либо частичной — в зависимости от выбранной схемы).

2.5. Оплата осуществляется переводом на банковский счет Продавца либо иным способом, согласованным сторонами.

2.6. Условия оплаты:

- для Товара из наличия применяется 100% предоплата;
- для Товара под заказ возможна 100% предоплата либо частичная оплата «50/50»:
50% — при оформлении заказа;
50% — после прибытия товара в Москву, в течение 14 календарных дней.

При оплате по схеме «50/50» итоговая стоимость заказа увеличивается на 5%.

2.7. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на банковский счет Продавца либо подтверждения оплаты иным согласованным сторонами способом.

2.8. В случае невозможности исполнения заказа (отсутствие товара у поставщика, отмена продавцом за рубежом, технические ошибки и иные обстоятельства) Продавец уведомляет об этом Покупателя и возвращает уплаченные средства либо предлагает альтернативный вариант

3. Доставка и самовывоз

3.1. Доставка товаров осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

- курьерская доставка по Москве и Московской области;
- самовывоз в Москве по адресу, согласованному сторонами;
- отправка транспортной компанией по России (приоритет — СДЭК);
- международной доставки (по договорённости сторон).

3.2. Стоимость доставки оплачивается Покупателем и не входит в стоимость товара.

3.3. При заказе Товара под заказ товар сначала доставляется Продавцу из-за рубежа, затем

— Покупателю одним из предусмотренных способов.

3.4. Сроки поставки Товара под заказ являются ориентировочными. По независящим от Продавца причинам сроки могут быть увеличены. Максимально возможное увеличение срока поставки составляет до 4 (четырёх) месяцев.

3.5. Риски случайной утраты, повреждения или порчи товара переходят к Покупателю с момента передачи товара транспортной компании, курьерской службе либо Покупателю при самовывозе

3.6. Если Покупатель не получил заказ в течение срока хранения, установленного транспортной компанией или пунктом выдачи, товар возвращается Продавцу, а доставка повторно оплачивается Покупателем

4. Возврат и обмен товара

4.1. Возврат и обмен регулируются различными правилами для двух категорий товаров.

Товар из наличия

4.2. Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 календарных дней после его получения.

4.3. Возврат товара надлежащего качества возможен при одновременном соблюдении следующих условий:

- товар не был в употреблении;
- сохранены его товарный вид и потребительские свойства;
- сохранены пломбы, защитные наклейки, фабричные ярлыки, упаковка;
- отсутствуют следы эксплуатации, загрязнения, повреждения.

4.4. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с применимым законодательством, включая законодательство о защите прав потребителей Кыргызской Республики в случаях, когда оно подлежит применению.

4.5. Расходы на доставку при возврате товара надлежащего качества оплачиваются Покупателем.

Товар под заказ

4.6. Возврат и обмен Товара под заказ НЕ производится, так как товар приобретается по индивидуальному запросу Покупателя на сторонних зарубежных площадках.

4.7. Продавец не несёт ответственности за:

- качество товара, приобретённого на зарубежных сайтах (включая б/у товары);
- соответствие товара ожиданиям Покупателя;
- особенности фасона, материалов, посадки, размеров;
- дефекты товаров с вторичных площадок.

4.8. Продавец несёт ответственность только за организацию выкупа и доставку товара до Москвы.

4.9. При отказе Покупателя от Товара под заказ после внесения предоплаты уплаченная

сумма не возвращается.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Продавец обязан:

- предоставить достоверную информацию о товарах;
- организовать выкуп и доставку Товара под заказ;
- передать Товар из наличия надлежащего качества;
- выполнять обязательства после поступления оплаты.

5.2. Продавец вправе:

- изменять ассортимент и цены;
- отменить заказ в случае недобросовестного поведения Покупателя;
- отказаться от дальнейшего сотрудничества при повторных нарушениях Покупателем условий Оферты;
- аннулировать заказ, если Покупатель не вносит вторую часть оплаты в течение 14 дней после прибытия товара в Москву.

5.3. Покупатель обязан:

- предоставлять достоверные данные;
- своевременно оплачивать заказы и доставку;
- принимать товар в согласованный срок;
- проверять внешнее состояние товара при получении.

5.4. Покупатель вправе:

- получать информацию о товаре;
- требовать возврата по Товару из наличия в рамках условий, предусмотренных настоящей офертой;
- получать подтверждение и отчётность по заказу.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с применимым законодательством.

6.2. Продавец не несёт ответственности за:

- задержки доставки по причинам, не зависящим от него;
- особенности товара, приобретённого на внешних площадках по индивидуальному запросу;
- действия зарубежных продавцов, логистических служб, таможни;
- работу мессенджеров, социальных сетей и банков.

6.3. Покупатель несёт ответственность за корректность предоставленных данных.

6.4. В случае неоднократных отмен, отказов от получения или нарушения условий взаимодействия Продавец вправе отказать в обслуживании.

6.5. Общая ответственность Продавца по денежным требованиям Покупателя не может превышать стоимость приобретённого товара, по поводу которого возник спор.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Претензии направляются на электронную почту Продавца: shelldaog@gmail.com

7.2. Претензия должна содержать ФИО Покупателя, контактные данные, суть обращения, фото и иные подтверждающие материалы.

7.3. Продавец рассматривает претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.4. Споры, не урегулированные переговорами, подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту регистрации Продавца, если иной порядок или подсудность не установлены применимыми императивными нормами.

8. Заключительные положения

8.1. Оферта действует бессрочно до момента её отзыва или замены новой редакцией.

8.2. Продавец вправе изменять условия Оферты в одностороннем порядке. Новая редакция действует с момента публикации на Сайте.

8.3. Продолжение использования Сайта и оформление заказов означает согласие с новой редакцией.

8.4. Взаимодействие сторон осуществляется в электронной форме.

8.5. К отношениям между сторонами применяется законодательство Кыргызской Республики, если иное не установлено применимыми императивными нормами.

9. Реквизиты Продавца

ОсОО "Пэй Флоу"

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский район, пер. Клубный, д. 18, кв. 5

Номер регистрации: 326149-3301-ООО

ИНН: 9909762323

Электронная почта: shelldaog@gmail.com